



Privatsphären- und Datenschutz

07 – Privacy and Data Protection

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ☐ wissen, was eine Datenschutzverletzung ist
- ☐ sind sich bewusst, dass mit einem UAS Datenschutzverletzungen begangen werden können
- ☐ kennen die rechtlichen Grundlagen zum Datenschutz
- ☐ wissen, welche Rechte und Pflichten bezüglich Datenschutzes beim Betrieb gelten
- ☐ kennen die Rechte der betroffenen Personen
- ☐ wissen, welche Konsequenzen Datenschutzverletzungen haben können



1 Gesetzgebung



Jede Person hat Anrecht auf Privatsphäre und auf Schutz von personenbezogenen Daten.

Dementsprechend gibt es sowohl auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene rechtliche Grundlagen, welche diese Thematik regulieren.

In diesem Unterkapitel wird Dir die Gesetzgebung zum Schutz der Privatsphäre und von Daten näher erläutert.





Doch bevor die Gesetzestexte näher betrachtet werden, ist eine Definition zu personenbezogenen Daten nötig.

Personenbezogene Daten sind Angaben, welche sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen.

Bei den Personen, deren Daten bearbeitet werden, handelt es sich um natürliche (Privatperson) oder juristische (Unternehmen, Verein) Personen.



Die Gesetzesgrundlage für den Schutz von Daten und Privatsphäre der Europäischen Union ist in der Verordnung 2016/679 «General Data Protection Regulation», kurz GDPR, verankert.

In der Schweiz sind das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und dessen zugehörige Verordnung massgebend für den Umgang und den Schutz von Daten.

Für die Aufsicht in der Schweiz ist der EDÖB (Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter) zuständig.



[Verordnung \(EU\) 2016/679 \(GDPR\)](#)



[Bundesgesetz über den Datenschutz \(DSG 235.1\)](#)

Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG)

vom 25. September 2020

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 95 Absatz 1, 97 Absatz 1, 122 Absatz 1 und 173 Absatz 2
der Bundesverfassung¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 15. September 2017²,
beschliesst:*

1. Kapitel: Zweck und Geltungsbereich sowie Aufsichtsbehörde des Bundes

Art. 1 Zweck

Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden.

Art. 2 Persönlicher und sachlicher Geltungsbereich

¹ Dieses Gesetz gilt für die Bearbeitung von Personendaten natürlicher Personen durch:

- a. private Personen;
- b. Bundesorgane.

² Es ist nicht anwendbar auf:

- a. Personendaten, die von einer natürlichen Person ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch bearbeitet werden;
- b. Personendaten, die von den eidgenössischen Räten und den parlamentarischen Kommissionen im Rahmen ihrer Beratungen bearbeitet werden;

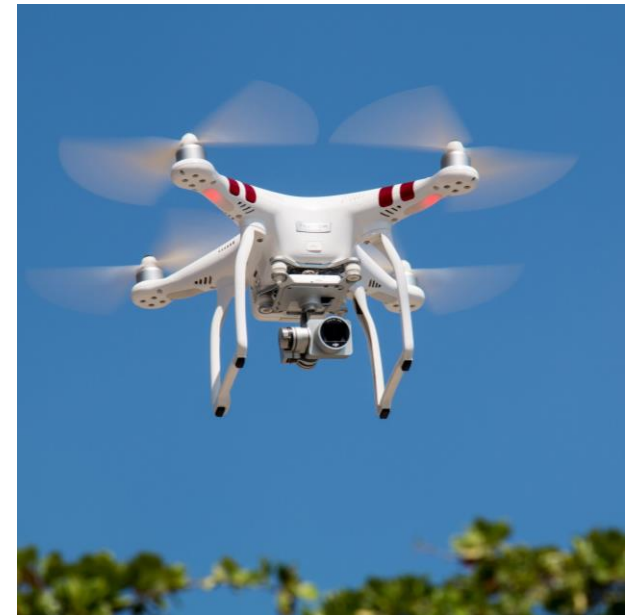


2 Datenschutzverletzung

Warum ist Datenschutz für den Betrieb von UAS wichtig?

Die meisten UAS sind mit Geräten ausgestattet, die Daten erfassen können. Dazu gehören beispielsweise Kameras oder auch Mikrofone.

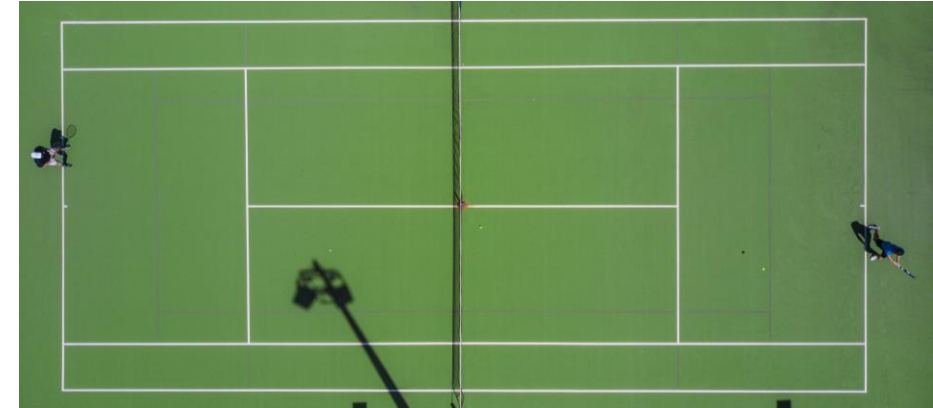
Dementsprechend kann man mit einem UAS die Privatsphäre oder auch den Datenschutz verletzen.



Datenschutzverletzung

Wie werden Datenschutzverletzungen mit UAS begangen?
(Liste nicht abschliessend)

- Durch Veröffentlichung von UAS-Bildaufnahmen auf denen Personen bestimmbar sind, ohne vor der Veröffentlichung, die Personen unkenntlich zu machen
- Durch das Filmen von bestimmbaren Personen gegen ihren Willen
- Durch aufgezeichnete Überflüge über nicht involvierte, erkennbare Personen



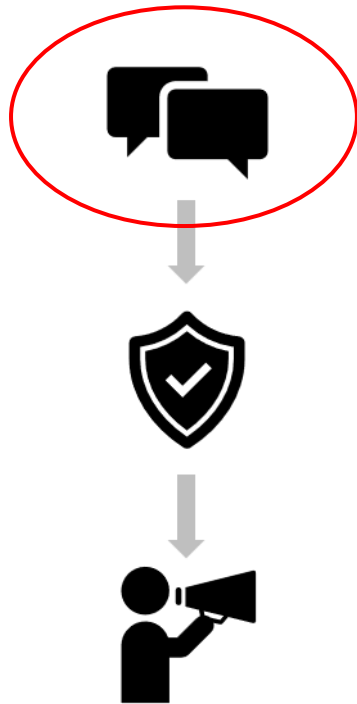
Ich möchte ein kurzes Video von den Nachbarn beim Tennisspielen auf das Internet hochladen, ohne sie dabei zu anonymisieren.

Dieser Umstand verstösst jedoch gegen den Datenschutz, sofern die Nachbarn nicht ihr Einverständnis zur Aufnahme geben.

3 Pflichten des Betreibers



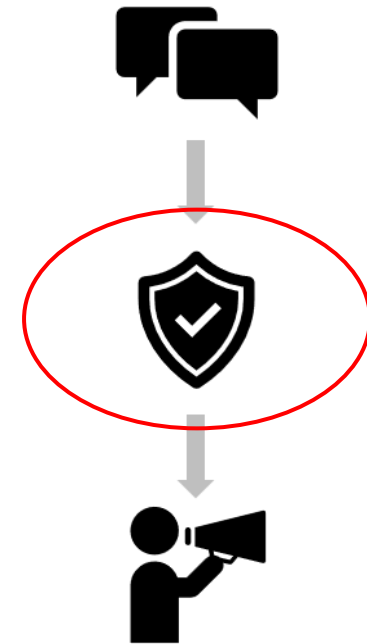
Pflichten des Betreibers vor der Verarbeitung der Daten:

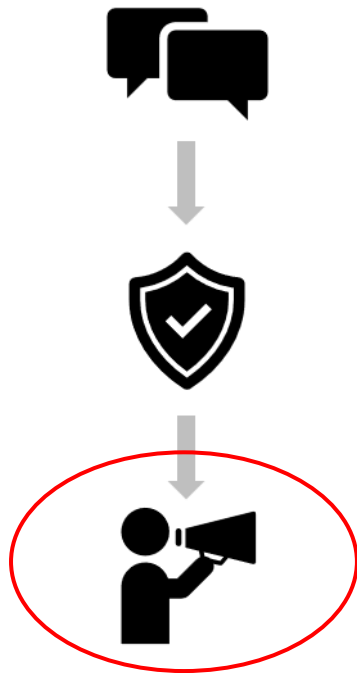


- Betroffene Person informieren über
 - den Verwendungszweck
 - die Kontaktdaten des Betreibers
 - die Dauer der Speicherung
 - die Rechte der betroffenen Person
- Einwilligung der betroffenen Person zu Datenerfassung und -verarbeitung einholen:
 - muss freiwillig erfolgen
 - bei Kindern unter 16 Jahren Einwilligung der elterlichen Fürsorge nötig

Pflichten des Betreibers während der Verarbeitung der Daten:

- Verarbeitung der Daten unter Einhaltung der Rechtmässigkeit
- Daten nach Treu und Glauben verarbeiten, aber nur für angegebenen Zweck
- Unkenntlich machen von Personen, sofern keine Einwilligung vorliegt
- Gewährleistung von geeigneten technischen und organisatorischen Massnahmen zum Schutz vor:
 - unbefugter Verarbeitung
 - unrechtmässiger Verarbeitung
 - unbeabsichtigtem Verlust





Pflichten des Betreibers nach der Verarbeitung der Daten:

- Betroffene Person informieren, sofern:
 - sich der Verwendungszweck der erfassten Daten ändern würde
 - eine Datenschutzverletzung vorliegt



4 Rechte der betroffenen Personen

Rechte der betroffenen Personen



Eine Nichteinhaltung der vorhin genannten Pflichten führt zu Unmut bei den betroffenen Personen. Möglicherweise ist man gar selbst bereits von einer Datenschutzverletzung oder einem Eingriff in die Privatsphäre betroffen gewesen.

Dementsprechend ist es von Vorteil, wenn man über die Rechte der betroffenen Personen Bescheid weiss. In diesem Subkapitel werden Dir die Rechte genauer erläutert.

Darin enthalten:

- Recht gegenüber dem Inhaber der Datensammlung Auskunft zu verlangen, ob Daten über sie bearbeitet wurden
- Offenlegung und Einsicht aller gesammelten Daten
- Bekanntgabe von Zweck und rechtlicher Grundlage der Bearbeitung

Niemand kann im Voraus auf das Auskunftsrecht verzichten.

Eine Einschränkung des Auskunftsrechts ist möglich, wenn:

- ein Gesetz dies vorsieht
- dies wegen überwiegenden Interessen Dritter erforderlich ist

Auskunftsrecht



Weitere Rechte



Recht auf Widerruf:

Die betroffene Person kann verlangen, dass ihre Einwilligung widerrufen, die Datenbearbeitung gesperrt und keine Daten an Dritte weitergegeben werden.

Recht auf Richtigkeit:

Zudem kann man verlangen, dass falsche Daten berichtigt oder vernichtet werden. Kann bei den Daten weder Richtigkeit noch Falschheit gezeigt werden, hat die betroffene Person die Möglichkeit einen Vermerk bei den Daten zu verlangen.

Recht auf Löschung:

Die betroffene Person kann die Löschung ihrer Daten verlangen.



5 Konsequenzen

Das DSG sieht nur bei vorsätzlichen Verletzungen der Auskunfts- und Meldepflicht Strafbestimmungen vor. Diese Strafverfolgung müssen jedoch beantragt werden.

Alle anderen Klagen wegen Verletzung der Persönlichkeit im Bereich Datenschutz werden in einem zivilrechtlichen Verfahren beurteilt.



Das Schweizerische Strafgesetzbuch besagt, dass es strafbar ist, ohne Erlaubnis mit einer Kamera oder einem anderen Aufnahmegerät in den privaten oder geheimen Bereich einer anderen Person einzudringen und dort etwas zu beobachten oder aufzunehmen.

Entgehe solche Handlungen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden!



Möglichkeiten der betroffenen Person auf einen Blick

Folgende Möglichkeiten stehen der betroffenen Person zur Verfügung, um Gebrauch von ihrem Recht zu machen.

Gegenüber dem Inhaber der Datensammlung:

- Offenlegung und Einsicht in die Datensammlung
- Datenbearbeitung sperren, indem man die Einwilligung zurückzieht
- Berichtigung von falschen Daten verlangen
- Löschung der Daten verlangen

Bei Fragen zum Datenschutz:

- Involvierung des EDÖB als Berater bei rechtlichen Fragen und technischen Aspekten zur Datensicherung

Bei Datenschutzverletzungen:

- Beantragung von Strafbestimmungen bei vorsätzlichen Verletzungen gemäss Datenschutzgesetz
- Beantragung eines Verfahrens bei Verletzung der Persönlichkeit gemäss dem Artikel 28 des Zivilgesetzbuches (Zivilklage)



Die Absolvierenden dieses Moduls

- ✓ wissen, was eine Datenschutzverletzung ist
- ✓ sind sich bewusst, dass mit UAS Datenschutzverletzungen begangen werden können
- ✓ kennen die rechtlichen Grundlagen zum Datenschutz
- ✓ wissen, welche Rechte und Pflichten bezüglich Datenschutzes beim Betrieb gelten
- ✓ kennen die Rechte der involvierten Personen
- ✓ wissen, welche Konsequenzen Datenschutzverletzungen haben können



Du hast die Lerninhalte zum entsprechenden Modul absolviert und kannst nun mit den Prüfungsfragen starten.

Viel Erfolg!

